

第2章 罪刑法定主義

刑法
No.4

H27-19

(配点: 2)

月	日
月	日

罪刑法定主義に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

- ア. 犯罪と刑罰は、「法律」によって定められていなければならない、この「法律」には、法律の委任を受けた政令、条例及び慣習法が含まれる。
- イ. 行為の時に適法であった行為を、その後の法律によって遡って犯罪とすることは、許されない。
- ウ. ある刑罰法規につき、条文の文言を、語義の可能な範囲内で通常の意味よりも広げて解釈することは、許されない。
- エ. 刑の長期と短期を定めて言い渡し、現実の執行期間をその範囲内において執行機関の裁量に委ねることは、許されない。
- オ. ある刑罰法規が、犯罪に比べて著しく均衡を失する重い刑罰を規定している場合、当該刑罰法規は違憲である。

1. ア イ 2. ア ウ 3. イ オ 4. ウ エ 5. ウ オ

No.4	罪刑法定主義	正答率
H27-19	正 解	87%

ア 誤っている

罪刑法定主義の要請上、刑法の法源は成文の法律であることが必要とされる（憲法 31 条）。「法律」には、国会において法律の形式で制定される狭義の法律が含まれる。また、憲法 73 条 6 号但書の反対解釈として、「法律の委任がある場合においては、政令で罰則を設けることができること及び法律は罰則を設けることを政令に委任することができることの趣旨を表明している」とされている（最大判昭 25.2.1）。そして、地方自治法 14 条 3 項は、条例に罰則を設けることを許容しており、判例も、「憲法 31 条はかならずしも刑罰がすべて法律そのもので定められなければならないとするものでなく、法律の授權によつてそれ以下の法令によつて定めることもできると解すべき」としている（最大判昭 37.5.30）。よって、「法律」には法律の委任を受けた政令、条例が含まれる。しかし、慣習法を刑法の法源とすることは、罪刑法定主義の民主主義的要請に反するし、慣習法は本来的に成文の根拠を持たないため、その内容・範囲が不明確になり、刑法の自由保障機能を害することになる。よって、「法律」には慣習法は含まれないとされている。

イ 正しい

罪刑法定主義の派生原理として、遡及処罰禁止の原則（刑法は、施行後の犯罪に対して適用され、施行前の犯罪に遡って適用してはならない）がある。憲法 39 条前段も同原則を定めている。

ウ 誤っている

罪刑法定主義の派生原理として、類推解釈禁止の原則がある。類推解釈とは、法律に規定のない事項につき、これと類似の性質を有する事項に関する法律を適用することをいう。類推解釈が禁止されるのは、裁判官による一種の立法である点で民主主義に反するし、行動の予測可能性を奪う点で自由主義にも反するからである。もっとも、法の趣旨目的に応じて、法規の意味を拡張的に解釈する、拡張解釈は許される。判例も、129 条の「汽車」には汽車の代用品である「ガソリンカー」も含まれるとしており（大判昭 15.8.22）、拡張解釈を許容する趣旨である。

エ 誤っている

罪刑法定主義の派生原理として、刑の種類・分量も法定しない、若しくは刑の種類のみを定め分量を定めないことを禁ずる、絶対的不定期刑の禁止の原則がある。もっとも、刑の種類及び分量が少なくとも相対的に法定されていれば（相対的不定期刑）、刑罰法規の適正や明確性の要請という、罪刑法定主義の趣旨に直ちには反しないため、許容されるものと解されている（少年法 52 条参照）。

オ 正しい

罪刑法定主義の派生原理として、刑罰法規の内容の適正の原則がある。犯罪と刑罰を法律で定め、刑罰法規の内容が合理性を欠き、処罰を必要としない行為を犯罪として規定したり、犯罪と刑罰の均衡を欠く場合、罪刑法定主義の要請に反し許されない。ある刑罰法規が、犯罪に比べて著しく均衡を失する重い刑罰を規定している場合、刑罰法規の内容の適正の原則に反する。